



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAGISTIKO PRAMADA alias PRAM bin HARWANTO;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Harvest City DA.IX/29 RT 008 RW 019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;



8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
11. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yaitu Karunial Achyar, S.H.I., Iwan Suherman, S.H.I., Adhi Aryanto, S.H., Ajat Sudrajat, S.M.B., S.H., dan Setya Bhakti Arumbudi, S.H., M.B.A. yang merupakan Para Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Madrasah II RT 007 RW 011 Nomor 49 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan register nomor 158/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2025/PN Ckr tanggal 12 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Primair dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-458/CKR/11/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) buah sweater warna hitam merah;
 - 2) 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI;
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 5) 1 (satu) bendel rek koran BCA an. HAGISTIKO PRAMADA Als PRAM Bin HARWANTO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 2 (dua) unit AC $\frac{3}{4}$ PK merk Sharp warna putih;
- 7) 1 (satu) unit PS5 merk Sony warna putih;
- 8) 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5 warna hitam;
- 9) 1 (satu) unit Hp merk Iphone 15 Pro warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan tidak benar karena telah melakukan pelanggaran norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut: Terdakwa tidak pernah memiliki catatan kriminal atau terlibat dalam kasus pembunuhan sebelumnya; Terdakwa mengakui salah dan bersalah serta menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan; Terdakwa memberikan keterangan yang jujur dan terbuka kepada pihak berwajib selama penyelidikan hingga dalam persidangan, serta Terdakwa tidak menyembunyikan fakta apapun; Terdakwa melakukan bukan karena murni keinginan Terdakwa sendiri namun dipengaruhi dan diajak untuk ikut melakukannya; Terdakwa berperilaku baik di lingkungan sekitar; dan Terdakwa berstatus Pelajar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa yang masih dalam relatif muda mempunyai harapan tinggi untuk masa depan menyelesaikan pendidikan dan merubah hidupnya lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana tertanggal 26 Mei 2025;

Setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa Terdakwa HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bersama-sama dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN di rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi selanjutnya Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN menyampaikan bahwa uang yang diberikan Korban ASEP SAEPUDIN untuk Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kemudian Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN meminta pertolongan kepada Terdakwa dengan maksud agar mendapat tambahan uang selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa tidak suka dengan sikap Korban ASEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN yang tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN dan niat tersebut disampaikan kepada Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dengan mengatakan agar Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN meracuni Korban ASEP SAEPUDIN dengan cara mencampurkan cairan pencuci pakaian ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban ASEP SAEPUDIN dan atas rencana Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mengatakan tidak dapat melakukannya seorang diri sehingga Terdakwa kembali menyampaikan agar Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN bersama-sama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN melakukan perbuatan mencampurkan cairan Soklin ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menyetujui penyampaian Terdakwa tersebut;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN meracik minuman yang dicampur dengan cairan pembersih pakaian dengan maksud menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN sesuai arahan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 dengan cara Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina dari dalam lemari pendingin kemudian diberikan kepada Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN selanjutnya Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN secara bergantian mencampurkan 1 (satu) bungkus rinso cair ke dalam 1 (satu) botol minuman Floridina tersebut kemudian Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN meletakkan kembali 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair tersebut ke dalam lemari pendingin selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN melihat Korban ASEP SAEPUDIN berjalan ke arah dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mendengar suara lemari pendingin terbuka dan tidak lama kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendengar Korban ASEP SAEPUDIN muntah di kamar mandi selanjutnya Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN untuk menanyakan sebab Korban ASEP SAEPUDIN muntah kemudian Korban ASEP SAEPUDIN bersama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali ke kamar Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sedangkan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN membuat teh untuk Korban ASEP SAEPUDIN dan setelah teh tersebut diberikan kepada Korban ASEP SAEPUDIN, Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair untuk kemudian dibuang ke samping rumah selanjutnya Korban ASEP SAEPUDIN menanyakan kepada Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mengenai 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair yang diminum sebelumnya namun Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mengatakan minuman tersebut sudah dibuang agar tidak diminum anak-anak;

- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa rencana untuk meracuni Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair yang diracik Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sesuai arahan Terdakwa sebelumnya tidak berhasil sehingga atas penyampaian Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN tersebut Terdakwa kemudian datang ke rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi pada pukul 20.00 WIB dan berbincang dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN selanjutnya Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN menanyakan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SAEPUDIN kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyampaikan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yaitu dengan cara mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dan cara tersebut disepakati oleh Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN selanjutnya Terdakwa membagi tugas untuk melancarkan niat menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN tersebut yaitu Terdakwa bertugas mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN sedangkan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN bertugas memegang kaki Korban ASEP SAEPUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bertugas membekap Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sepakat untuk melaksanakan rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN agar datang ke rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam dan sepasang sarung tangan warna hitam dijemput oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah selanjutnya Terdakwa membonceng di belakang Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan berangkat menuju rumah Korban ASEP SAEPUDIN kemudian sesampainya di rumah Korban ASEP SAEPUDIN, Terdakwa diberitahukan oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bahwa Korban ASEP SAEPUDIN tidak ada di rumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN masuk ke kamar Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sambil dengan keadaan Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan membawa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta sepasang sarung tangan warna hitam kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN menanyakan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengenai waktu melaksanakan rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk melaksanakannya saat itu juga namun Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN memberitahukan bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur dan menanyakan cara menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa cara menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN adalah dengan mencekik lehernya sesuai pembagian tugas yang telah dibicarakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sehingga Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menyampaikan jawaban Terdakwa tersebut kepada Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menanyakan keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum kepada Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN namun Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN menjawab bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tertidur sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menunda pelaksanaan rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, yang pada saat itu akan keluar rumah membeli makan, untuk membeli 1 (satu) buah lakban berwarna hitam selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Korban ASEP SAEPUDIN mengajak Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Sdr. ADZRIEL untuk makan di luar rumah sehingga Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN langsung menuju kamarnya untuk memberitahu kepada Terdakwa untuk menunggu di rumah kemudian pada hari yang sama, Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WIB Korban ASEP SAEPUDIN bersama dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, Anak

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Sdr. ADZRIEL sudah sampai di rumah yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi selanjutnya Korban ASEP SAEPUDIN langsung pergi keluar rumah lagi kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berbincang dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN yang kemudian bercerita kepada Terdakwa bahwa Korban ASEP SAEPUDIN pernah membeli handphone melalui aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sehingga pada saat Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN bergabung dalam perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN bahwa Korban ASEP SAEPUDIN pernah membeli handphone namun handphone tersebut tidak dipergunakan oleh anggota keluarga Korban ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Korban ASEP SAEPUDIN memiliki pinjaman online yang selanjutnya membuat Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN yang baru mengetahui hal tersebut menjadi semakin marah dan semakin berniat menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN harus dilaksanakan pada hari itu juga selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mempersiapkan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam yang akan dikenakan oleh Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN di sebuah kamar kosong di rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tersebut kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN memberitahu Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bahwa

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ASEP SAEPUDIN sudah pulang ke rumah sehingga Terdakwa kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur di kamar Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Terdakwa membangunkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian mengatakan kepada Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menghubungi Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi kamar Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sudah siap selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali niat Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menunggu sebentar sehingga Terdakwa menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sudah siap;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN agar Terdakwa menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa mengenakan sarung tangan warna hitam kemudian menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN yang sudah bersiap dengan mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam sedangkan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN dan setelah ketiganya bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk merampas nyawa Korban ASEP SAEPUDIN sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN merasa ragu sehingga Terdakwa meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk bertukar peran dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Terdakwa langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa sedangkan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya dan memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN kemudian mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Terdakwa hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Terdakwa selanjutnya Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan



tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sedangkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Terdakwa yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa Terdakwa yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Terdakwa menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan sehingga Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN



mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban ASEP SAEPUDIN sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut; Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bersama-sama dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab.



Bekasi, Terdakwa membangunkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian mengatakan kepada Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menghubungi Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi kamar Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sudah siap selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali niat Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menunggu sebentar sehingga Terdakwa menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sudah siap;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN agar Terdakwa menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa mengenakan sarung tangan warna hitam kemudian menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN yang sudah bersiap dengan mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam sedangkan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN dan setelah ketiganya bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SILVIA



NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk merampas nyawa Korban ASEP SAEPUDIN sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN merasa ragu sehingga Terdakwa meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk bertukar peran dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Terdakwa langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa sedangkan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya dan memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN kemudian mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Terdakwa hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Terdakwa selanjutnya Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sedangkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP



SAEPUDIN kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Terdakwa yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa Terdakwa yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Terdakwa menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan sehingga Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban ASEP SAEPUDIN sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter



spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut.

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bersama-sama dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN agar Terdakwa menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa mengenakan sarung tangan warna hitam kemudian menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN yang sudah bersiap dengan mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk



KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam sedangkan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN dan setelah ketiganya bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN merasa ragu sehingga Terdakwa meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk bertukar peran dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Terdakwa langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa sedangkan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya dan memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN kemudian mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar



lengan kiri Terdakwa hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Terdakwa selanjutnya Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sedangkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Terdakwa yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa Terdakwa yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Terdakwa menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan sehingga Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti (Alm) ASEP SAEPUKIN memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUKIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUKIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUKIN di tangan kiri kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUKIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban ASEP SAEPUKIN sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUKIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut.

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bersama-sama dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengakibatkan matinya korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Korban ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juli 2001 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 459/17/VII/2001 yang diterbitkan tanggal 04 Juli 2001 oleh KUA Kecamatan Setu dan ditandatangani oleh Drs. H. UMBON MAHFUDZ, NIP 150 190 637, selaku Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN adalah anak kandung Korban ASEP SAEPUDIN dari pernikahan dengan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN yang lahir di Bekasi tanggal 25 Mei 2002 yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 3216182112110007 yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Drs. H. HUDAYA, M.Si., NIP 197004161989031001, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Terdakwa membangunkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian mengatakan kepada Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menghubungi Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi kamar Saksi JUHARIAH

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sudah siap selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali niat Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN, yang merupakan suami sah dari Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan orang tua dari Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, yang dijawab oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menunggu sebentar sehingga Terdakwa menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sudah siap;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN agar Terdakwa menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN selanjutnya Terdakwa mengenakan sarung tangan warna hitam kemudian menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN yang sudah bersiap dengan mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam sedangkan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN, yang merupakan suami sah dari Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan orang tua dari Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) ASEP SAEPUDIN, dan setelah ketiganya bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN, yang merupakan suami sah dari Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN dan orang tua dari Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN merasa ragu sehingga Terdakwa meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk bertukar peran dengan Saksi JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 03.25 WIB Terdakwa merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Terdakwa langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Terdakwa sedangkan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya dan memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN kemudian mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Terdakwa hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Terdakwa selanjutnya Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit



jari tengah Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN sedangkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Terdakwa yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa Terdakwa yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Terdakwa menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan sehingga Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban ASEP SAEPUDIN yang merupakan suami sah dari Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H.



JAENUDIN dan orang tua dari Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut; Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi. Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan atau eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak keberatan dari para Penasihat Hukum Terdakwa HAGISTIKO PRAMADA alias PRAM bin HARWANTO;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr atas nama Terdakwa HAGISTIKO PRAMADA alias PRAM bin HARWANTO tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Ahmad Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya yang Saksi ketahui pelakunya adalah istri Korban Asep Saepudin yaitu Saksi Juhariah saja namun setelah Saksi dimintai keterangan saat ini di Polsek Setu bahwa pelakunya adalah Saksi Juhariah, keponakan Saksi yang bernama Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya istri Korban yang bernama Saksi Juhariah, keponakan Saksi yang bernama Saksi Silvia Nur Alfiani, dan pacar keponakan Saksi yaitu bernama Terdakwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, Saksi Juhariah, Saksi Silvia Nur Alfiani pada saat di Polsek Setu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani cara mereka melakukan aksi pembunuhan kepada Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah yang mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Saksi Silvia Nur Alfiani yang memegang kaki Korban Asep Saepudin diikat dengan lakban warna hitam sedangkan Terdakwa yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan helm dan tangannya serta ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai harta dan aset milik Korban Asep Saepudin serta usaha bisnis yang sedang dijalani oleh Korban namun menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah Saksi Juhariah sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh dan memiliki hutang sedangkan Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani karena sakit hati dengan Korban Asep Saepudin karena Korban Asep Saepudin tidak merestui hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi Silvia Nur Alfiani serta untuk membayar hutang pinjol milik Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani dimana setelah membunuh Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa menggunakan Hp milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami milik Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa total uang pinjaman online milik Korban Asep Saepudin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian aplikasi *Easy Cash* sejumlah Rp43.500.000,00 dan aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, selanjutnya uang tersebut di transfer dengan menggunakan M-banking pada aplikasi BCA Mobile HP samsung Galaxy S23 milik Korban Asep Saepudin ke Rekening Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya melakukan transfer uang melalui M-Banking Bank BCA dari Rek Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani ke Rek Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa selain mentransfer uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek Bank BCA milik Terdakwa, kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani juga mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rek Bank BCA milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa setelah uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA milik Terdakwa selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan uang pinjam sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah total sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 unit AC merk Sharp di toko *elektronik city* seharga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 milik Terdakwa yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah No. Pol B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli HP merk iPhone 15 Pro wana putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa untuk kerugian yang dialami Korban Asep Saepudin adalah hilangnya nyawa Korban Asep Saepudin serta hilangnya uang yang ada didalam rekening Bank BCA milik Korban sejumlah total Rp66.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi Silvia Nur Alfiani, Saksi Juhariah dan Terdakwa adalah anak Korban Asep Saepudin yang bernama Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, kemudian untuk penerangan di lokasi kejadian tepatnya did alam ruangan tengah rumah yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi adalah pada malam dini hari dan pagi hari serta adanya lampu ruangan tengah tidak menyala;
- Bahwa Saksi bersama keluarga besar Korban Asep Saepudin ada kecurigaan atas meninggalnya Korban Asep Saepudin kemudian Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Saksi Ade Mulyana menanyakan kepada Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin untuk riwayat penyakit tidak ada melainkan Korban Asep Saepudin sering olahraga badminton dan sepak bola serta Korban pada malam sebelum meninggal masih sempat bermain badminton;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui tidak pernah ada masalah ribut mulut ataupun main tangan antara Korban Asep Saepudin dengan Saksi Silvia Nur Alfiani, Saksi Juhariah dan Terdakwa bahkan Korban Asep Saepudin sempat mengajak Terdakwa Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani serta 2 anak Korban Asep Saepudin lainnya untuk makan bersama di daerah Cileungsi;
- Bahwa Korban Asep Saepudin dimakamkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB dimakamkan di belakang rumahnya yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian untuk yang memakamkan Saksi sendiri, kakak Saksi Ade Mulyana, keluarga besar Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani serta Saprudin yang merupakan kakak Saksi Juhariah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah perbuatan yang disengaja sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin tidak ada ancaman dari Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa status hubungan antara Saksi Juhariah dengan Korban yang bernama Asep Saepudin sebagai suami istri sah, kemudian dalam pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama adalah Saksi Silvia Nur Alfiani (umur 22 tahun), kemudian yang kedua adalah Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani (umur sekitar 12 tahun), dan yang ketiga adalah Adzriel Rafif Alfarezi (umur sekitar 4 tahun), kemudian tinggalnya bersamaan didalam satu rumah yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia dalam aksi pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani rencana sebelumnya untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara meracun Korban Asep Saepudin dengan mencampur minuman flordina dan rinso cair selanjutnya minuman tersebut diminum oleh Korban Asep Saepudin namun Korban Asep Saepudin tidak meninggal untuk pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang merencanakan untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani, masing-masing memiliki peran dalam pembunuhan tersebut, antara lain:
 - Terdakwa yang merencanakan dan mengajak Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Juhariah untuk melakukan pembunuhan

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



terhadap Korban Asep Saepudin, memberi tugas dan peran kepada Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Juhariah pada saat akan mengeksekusi Korban Asep Saepudin, sebagai eksekutor terhadap Korban, yang pertama kali mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya sambil menindih perut Korban Asep Saepudin; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan helm Merk KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kanan, mengecek kondisi Korban dengan cara menggunakan telunjuk kanannya ke arah hidung Korban, ikut memindahkan posisi badan Korban Asep Saepudin setelah meninggal bersama Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani; yang mengambil dan memegang Hp Korban diambil dari atas lemari, yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi *Easy Cash* dan aplikasi Adakami sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani ke bank BCA milik Terdakwa. Terdakwa, yang melakukan transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani ke bank BCA milik Terdakwa; Saksi Juhariah bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah tangan kiri Saksi Juhariah yang memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan Saksi Juhariah yang memegang belakang leher Korban Tangan kiri Saksi Juhariah yang mencekik leher Korban Asep Saepudin kemudian tangan kanan Saksi Juhariah yang membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit Korban Asep Saepudin (Korban berontak), Kedua tangan Saksi Juhariah yang mencekik ke arah leher Korban Asep Saepudin, yang menaruh bantal sofa warna abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan



Saksi Silvia Nur Alfiani yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil kebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang mengoleskan es batu, Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompresan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu;

- Saksi Silvia Nur Alfiani bersama Saksi Juhariah yang meracik minuman flordina yang sudah tercampur rinso cair, yang menjemput Terdakwa kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: B 5345 FCN, wama merah Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya, yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakainya terjatuh disamping kiri), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin), bersama Juhariah dan Terdakwa yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, bersama Juhariah yang mengoleskan es batu vit, yang disuruh oleh Saksi Juhariah



untuk mengambil raport Natasya Rizky Alfiani, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, yang bersama dengan Saksi Juhariah yang melakukan pengompresan, terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan, pecahan es batu, yang mengambil uang pribadi Korban M-BANKING bank BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Saksi Silvia Nur Alfiani, yang mengambil uang dari atm bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska, yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa luka jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah akibat bekas gigitan Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu motivasi dari para pelaku untuk membunuh Korban Asep Saepudin. Saksi sempat bertanya kepada Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa Saksi Juhariah membunuh Korban Asep Saepudin karena Saksi Juhariah merasa cemburu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Korban Asep Saepudin memiliki *handphone* baru namun Saksi tidak tahu apakah *handphone* tersebut dibeli secara *cash* atau kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Korban Asep Saepudin memiliki pinjaman di HP;
- Bahwa *handphone* tersebut dibeli untuk Korban Saepudin, HPnya ada di Korban dan tidak tahu ada berapa *handphone*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Ade Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui pelakunya adalah istri Korban Asep Saepudin yaitu Saksi Juhariah saja namun setelah Saksi dimintai keterangan saat ini di Polsek Setu bahwa pelakunya adalah Saksi Juhariah, keponakan Saksi yang bernama Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya istri Korban yang bernama Saksi Juhariah, keponakan Saksi yang bernama Saksi Silvia Nur Alfiani, dan pacar keponakan Saksi yaitu bernama Terdakwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, Saksi Juhariah, Saksi Silvia Nur Alfiani pada saat di Polsek Setu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani cara mereka melakukan aksi pembunuhan kepada Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah yang mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Saksi Silvia Nur Alfiani yang memegang kaki Korban Asep Saepudin diikat dengan lakban warna hitam sedangkan Terdakwa yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan helm dan tangannya serta ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin;
- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai harta dan aset milik Korban Asep Saepudin serta usaha bisnis yang sedang dijalani oleh Korban namun menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah Saksi Juhariah sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh dan memiliki hutang sedangkan Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani karena sakit hati dengan Korban Asep Saepudin karena Korban Asep Saepudin tidak merestui hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi Silvia Nur Alfiani serta untuk membayar hutang pinjol milik Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani dimana setelah membunuh Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa menggunakan Hp milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami milik Korban Asep Saepudin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa total uang pinjaman online milik Korban Asep Saepudin yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian aplikasi *Easy Cash* sejumlah

Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.500.000,00 dan aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, selanjutnya uang tersebut di transfer dengan menggunakan M-banking pada aplikasi BCA Mobile HP samsung Galaxy S23 milik Korban Asep Saepudin ke Rekening Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya melakukan transfer uang melalui M-Banking Bank BCA dari Rek Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani ke Rek Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa selain mentransfer uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek Bank BCA milik Terdakwa, kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani juga mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rek Bank BCA milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa setelah uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA milik Terdakwa selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan uang pinjam sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah total sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 unit AC merk Sharp di toko *electronik city* seharga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 milik Terdakwa yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah No. Pol B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli HP merk iPhone 15 Pro wana putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerugian yang dialami Korban Asep Saepudin adalah hilangnya nyawa Korban Asep Saepudin serta hilangnya uang yang ada didalam rekening Bank BCA milik Korban sejumlah total Rp66.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi Silvia Nur Alfiani, Saksi Juhariah dan Terdakwa adalah anak Korban Asep Saepudin yang bernama Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, kemudian untuk penerangan di lokasi kejadian tepatnya did alam ruangan tengah rumah yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi adalah pada malam dini hari dan pagi hari serta adanya lampu ruangan tengah tidak menyala;
- Bahwa Saksi bersama keluarga besar Korban Asep Saepudin ada kecurigaan atas meninggalnya Korban Asep Saepudin kemudian Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Saksi Ade Mulyana menanyakan kepada Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin untuk riwayat penyakit tidak ada melainkan Korban Asep Saepudin sering olahraga badminton dan sepak bola serta Korban pada malam sebelum meninggal masih sempat bermain badminton;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui tidak pernah ada masalah ribut mulut ataupun main tangan antara Korban Asep Saepudin dengan Saksi Silvia Nur Alfiani, Saksi Juhariah dan Terdakwa bahkan Korban Asep Saepudin sempat mengajak Terdakwa Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani serta 2 anak Korban Asep Saepudin lainnya untuk makan bersama di daerah Cileungsi;
- Bahwa Korban Asep Saepudin dimakamkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB dimakamkan di belakang rumahnya yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian untuk yang memakamkan Saksi sendiri, kakak Saksi Ade Mulyana, keluarga besar Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani serta Saprudin yang merupakan kakak Saksi Juhariah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah perbuatan yang disengaja sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin tidak ada ancaman dari Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa status hubungan antara Saksi Juhariah dengan Korban yang bernama Asep Saepudin sebagai suami istri sah, kemudian dalam pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama adalah Saksi Silvia Nur Alfiani (umur 22 tahun), kemudian yang kedua adalah Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani (umur sekitar 12 tahun), dan yang ketiga adalah Adzriel Rafif Alfarezi (umur sekitar 4 tahun), kemudian tinggalnya bersamaan didalam satu rumah yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia dalam aksi pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani rencana sebelumnya untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara meracun Korban Asep Saepudin dengan mencampur minuman floridina dan rinso cair selanjutnya minuman tersebut diminum oleh Korban Asep Saepudin namun Korban Asep Saepudin tidak meninggal untuk pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang merencanakan untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani, masing-masing memiliki peran dalam pembunuhan tersebut, antara lain:
 - Terdakwa yang merencanakan dan mengajak Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Juhariah untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin, memberi tugas dan peran kepada Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Juhariah pada saat

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengeksekusi Korban Asep Saepudin, sebagai eksekutor terhadap Korban, yang pertama kali mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya sambil menindih perut Korban Asep Saepudin; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan helm Merk KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kanan, mengecek kondisi Korban dengan cara menggunakan telunjuk kanannya ke arah hidung Korban, ikut memindahkan posisi badan Korban Asep Saepudin setelah meninggal bersama Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani; yang mengambil dan memegang Hp Korban diambil dari atas lemari, yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi *Easy Cash* dan aplikasi *Adakami* sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani ke bank BCA milik Terdakwa. Terdakwa, yang melakukan transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani ke bank BCA milik Terdakwa; Saksi Juhariah bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang meracik minuman flordina yang sudah tercampur rinso cair, yang membuang 1 (satu) buah botol minuman flordina ke samping rumah tangan kiri Saksi Juhariah yang memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan Saksi Juhariah yang memegang belakang leher Korban Tangan kiri Saksi Juhariah yang mencekik leher Korban Asep Saepudin kemudian tangan kanan Saksi Juhariah yang membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit Korban Asep Saepudin (Korban berontak), Kedua tangan Saksi Juhariah yang mencekik ke arah leher Korban Asep Saepudin, yang menaruh bantal sofa warna abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set



kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang mengoleskan es batu, Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompresan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu;

- Saksi Silvia Nur Alfiani bersama Saksi Juhariah yang meracik minuman flordina yang sudah tercampur rinso cair, yang menjemput Terdakwa kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: B 5345 FCN, wama merah Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya, yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakainya terjatuh disamping kiri), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin), bersama Juhariah dan Terdakwa yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, bersama Juhariah yang mengoleskan es batu vit, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk mengambil raport Natasya Rizky Alfiani, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang



mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang disuruh oleh Saksi Juhariah untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, yang bersama dengan Saksi Juhariah yang melakukan pengompresan, terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan, pecahan es batu, yang mengambil uang pribadi Korban M-BANKING bank BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Saksi Silvia Nur Alfiani, yang mengambil uang dari atm bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska, yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa luka jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah akibat bekas gigitan Korban Asep Saepudin;
- Bahwa para pelaku tidak bisa menunjukkan kalau Korban Asep Saepudin selingkuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Natasya Rizky Alfiani, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani telah menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.40 WIB Anak Saksi sedang melaksanakan sholat subuh Anak Saksi mendengar suara Korban Asep Saepudin kayak sesak napas, kemudian Anak Saksi berdiri sendirian melihat secara langsung diruangan tengah rumah (lampu dalam keadaan nyala) dengan jarak antara Anak Saksi dengan Korban Asep Saepudin sekitar 3 meter, posisi Korban Asep Saepudin Anak Saksi melihat sedang tidur terlentang, Anak Saksi kaget, menangis dan mengatakan kepada diri Anak Saksi sendiri bahwa Korban Asep Saepudin kenapa yaa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi mendengar ada suara laki-laki dan perempuan, kemudian di kaki kanan Korban Asep Saepudin ada 1 (satu) perempuan sedang jongkok membungkuk sambil memegang kakinya Korban Asep Saepudin yang Anak Saksi ketahui memakai 1 (satu) buah helm warna hitam, memakai masker (posisi Korban Asep Saepudin sedang berontak). kemudian disamping Korban Asep Saepudin ada seorang perempuan yang sedang jongkok memakai helm warna hitam, memakai masker dan memakai 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, kemudian Anak Saksi melihat kayak seorang laki-laki sedang mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak Saksi disuruh masuk oleh suara perempuan yang posisinya sedang dikaki Korban Asep Saepudin, "tasya kekamar-tasya kekamar mamah, azril nangis kemudian Anak Saksi tidak masuk kekamar mamah melainkan Anak Saksi kembali masuk kekamar Anak Saksi (kamar Anak Saksi dengan kamar Saksi Silvia Nur Alfiani 1 kamar) dan Anak Saksi menangis sendirian dan tidur namun Anak Saksi kebangun lagi mendengar suara mesin sepeda motor Honda Scoopy warna merah sekaligus mendengar suara obrolan yang Anak Saksi ketahui adalah Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani namun Anak Saksi tidak tahu apa yang sedang diobrolin sama mereka, kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani masuk kekamar dan mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "tasya Korban Asep Saepudin begini karena ketahuan selingkuh", kemudian Anak Saksi langsung tidur dikamar, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi bangun tidur menuju ruangan tengah, kemudian saat diruangan tengah Anak Saksi melihat Korban Asep Saepudin sedang tidur terlentang kepalanya menggunakan bantal sofa kecil yang Anak Saksi ketahui Korban Asep Saepudin sudah meninggal dunia dilihat dari perut Korban Asep Saepudin tidak ada pergerakan nafasnya (Anak Saksi melihat dibagian mata sebelah kanan lebam biru dan bengkak kemudian di bagian bibir bengkak dan lebam biru, dan di bagian leher ada luka kecil, kemudian Anak Saksi melihat ada Safrudin sedang berdiri bersama Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani, kemudian Anak Saksi menanyakan kepada Safrudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani "ini Bapak kenapa namun tidak ada yang menjawabnya, kemudian Anak Saksi langsung masuk keruangan kamar mamah bernama Saksi Juhariah, kemudian saat

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar Anak Saksi bertemu dengan Adzriel Rafif Alfarezi yang sedang tidur-tiduran. kemudian sekira pukul 12.00 WIB saat di ruangan tengah tetangga rumah dan om Anak Saksi bernama Saksi Ahmad Wahyudi melayat;

- Bahwa adapun cara yang dilakukan para pelaku bernama Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani, Anak Saksi baru mengetahui bahwa para pelaku melakukan dengan cara: Terdakwa Mendorong hingga posisi Korban Asep Saepudin terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin Tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya Terdakwa sehingga ada luka, Tangan kiri Terdakwa menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Tangan kiri Korban Asep Saepudin mencekik leher Terdakwa tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras) Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Terdakwa terlepas (ada luka sobek). Kemudian Saksi Juhariah melakukan dengan cara tangan kanan Saksi Juhariah memegang belakang leher Korban Asep Saepudin dan tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, (Korban Asep Saepudin berontak, membuka kedua matanya) tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin, dan tangan kanannya membekap mulut Korban Asep Saepudin, jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit oleh Korban Asep Saepudin, Kedua tangan Saksi Juhariah mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin. Dan Saksi Silvia Nur Alfiani melakukan dengan cara Menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani, kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Saksi Silvia Nur Alfiani, (disaat Korban Asep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepudin berontak helm yang Saksi Silvia Nur Alfiani pakai terjatuh disamping kiri Terdakwa) Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani (posisi di samping kini Korban Asep Saepudin, sambil memeluk);

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Juhariah masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Adzriel Rafif Alfarezi yang sedang menangis. Kemudian Saksi Juhariah mengatakan kalau tangannya digigit oleh Korban Asep Saepudin. Saksi Juhariah juga mengatakan kalau perbuatan tersebut dilakukan karena ide dari Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa Anak Saksi sempat bertanya kepada Saksi Silvia Nur Alfiani kenapa Korban Asep Saepudin dihilangkan nyawanya dan dijawab oleh Saksi Silvia Nur Alfiani kalau Korban Asep Saepudin selingkuh. Selain itu, Saksi Silvia Nur Alfiani juga mengatakan kalau Saksi Silvia Nur Alfiani pernah dilecehkan oleh Korban Asep Saepudin dengan dipegang pantatnya oleh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa keesokan harinya, Safrudin datang ke rumah karena ditelfon oleh Saksi Juhariah;
- Bahwa Anak Saksi diancam oleh Saksi Silvia Nur Alfiani jika ikut campur dalam masalah tersebut. Ancaman tersebut berupa akan ikut masuk penjara;
- Bahwa Anak Saksi masih tinggal bersama dengan Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani sampai 7 (tujuh) hari meninggalnya Korban Asep Saepudin. Setelah itu Anak Saksi tinggal bersama dengan Saksi Ahmad Wahyudi;
- Bahwa Anak Saksi dipisahkan dengan Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani karena Saksi Silvia Nur Alfiani bercerita kepada Saksi Ahmad Wahyudi dan Saksi Ade Mulyana bahwa Saksi Juhariah yang membunuh Korban Asep Saepudin. Saksi Silvia Nur Alfiani juga mengatakan bahwa dirinya diancam dibunuh oleh Saksi Juhariah jika menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani ketahui oleh Saksi Ahmad Wahyudi mengambil uang pinjaman online milik Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Juhariah dan Korban Asep Saepudin memang beberapa kali bertengkar karena Saksi Juhariah tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Saksi Juhariah dan Korban Asep Saepudin sebelum peristiwa tersebut terjadi;

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat Anak Saksi sedang di kamar sendirian tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian Terdakwa langsung duduk dan tidur-tiduran dan Anak Saksi melihat Terdakwa memakai 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, kemudian datang dan masuk Saksi Silvia Nur Alfiani ke kamar kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "pram nginep yaa disini, karna dikejar temennya mau dipukulin kemudian Anak Saksi menjelaskan lagi kepada Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa "kenapa ga tinggal di apartemen aja kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani menjawab "sewanya udah habis kemudian Anak Saksi kembali mengatakan "iyaudah sewa lagi aja kemudian dijawab kembali oleh Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa "mahal sewanya, ga ada duit kemudian Anak Saksi mengiyakan untuk Terdakwa menginap dikamar Anak Saksi dan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa saat itu Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani melarang Anak Saksi untuk memberitahu Korban Asep Saepudin kalau Terdakwa menginap di rumah dengan alasan Terdakwa hanya menginap sebentar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menginap di rumah sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani berkumpul membahas sesuatu namun Anak Saksi tidak tahu apa yang sedang mereka bahas. Mereka hanya mengatakan kalau mereka sedang membahas soal pernikahan antara Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa;
- Bahwa mereka berkumpul di Mall pada malam minggu dan pisah meja dari Anak Saksi dan adiknya Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi juga pernah melihat Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani berkumpul di rumah membahas sesuatu namun Anak Saksi tidak tahu apa yang sedang mereka bahas;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar Saksi Juhariah curhat soal kekurangan uang;
- Bahwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin yang Anak Saksi ketahui Korban Asep Saepudin untuk riwayat penyakit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat Anak Saksi sedang dikamar mamah bernama Saksi Juhariah sedang main Hp kemudian Anak Saksi mendengar suara Korban Asep Saepudin muntah di kamar mandi, selanjutnya Anak Saksi dan

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Juhariah serta Saksi Silvia Nur Alfiani menghampiri ke kamar mandi dan melihat didalam kamar mandi Korban Asep Saepudin sedang sendirian muntah dan kumur-kumur menggunakan air, kemudian (Korban Asep Saepudin "kok begini yaa minuman, rasanya aneh kayak sabun kemudian Korban Asep Saepudin jalan ke arah dapur bersama Anak Saksi, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani, kemudian Anak Saksi sempat mencium 1 (satu) botol minuman Floridina yang ada airnya seperti bau sabun, kemudian Saksi Juhariah ke ruangan dapur Anak Saksi melihat ia membawa minuman floridina kemudian dibuang ke samping rumah, kemudian Anak Saksi bersama Korban Asep Saepudin, bersama Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani masuk ke ruangan kamar Anak Saksi, kemudian Anak Saksi melihat Saksi Juhariah langsung membuat minuman teh manis hangat sehingga minuman tersebut langsung diminum oleh Korban Asep Saepudin pada saat dikamar Anak Saksi (di kamar Anak Saksi Korban Asep Saepudin tiduran di sebelah kirinya, untuk Saksi Juhariah, Saksi Silvia Nur Alfiani ada dibawah lantai sedang duduk) kemudian Korban Asep Saepudin sempat mengatakan kepada mamah "tadi minuman malah dibuang kalau kenapa napa biar bisa jadi bukti kemudian mamah menjawab "atuh panik ya... mamah buang aja takut ke minum sama anak-anak" kemudian Korban Asep Saepudin sempat curiga kepada Saksi Juhariah kemudian Korban Asep Saepudin sadar kembali dan tiduran di ruangan tengah;

- Bahwa Anak Saksi membuat catatan peristiwa pembunuhan Korban Asep Saepudin pada saat Anak Saksi berada di pondok pesantren. Catatan tersebut dibuat oleh Anak Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Silvia Nur Alfiani pernah mengajak Anak Saksi ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Anak Saksi karena Terdakwa ikut membunuh Korban Asep Saepudin karena tiba-tiba Saksi Juhariah meneleponnya untuk meminta bantuan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menolak untuk memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidur di kamar Saksi Silvia Nur Alfiani dan Anak Saksi saat menginap di rumah;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat kondisi Korban Asep Saepudin sekira pukul 10.00 WIB. Anak Saksi melihat dari mata sebelah kanan



Korban Asep Saepudin lebam, membengkak, di bagian bibir Korban Asep Saepudin lebam warna biru dan ada luka goresan, serta di bagian leher ada luka;

- Bahwa Saksi Juhariah sering curhat kekurangan uang. Saksi Juhariah memang pernah bertengkar dengan Korban Asep Saepudin masalah uang tersebut;
- Bahwa Saksi Juhariah sering berbohong kepada Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Juhariah sering mengambil uang Korban Asep Saepudin;
- Bahwa uang Anak Saksi juga pernah diambil oleh Saksi Juhariah;
- Bahwa Saksi Juhariah selalu menyampaikan kalau uang yang diberikan oleh Korban Asep Saepudin kurang;
- Bahwa uang bisnis tersebut juga sering diambil oleh Saksi Juhariah sehingga uang dibawa oleh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan oleh Saksi Juhariah untuk apa;
- Bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani juga sering berbohong kepada Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani sering mengatakan kepada Korban Asep Saepudin kalau uang sakunya kurang sehingga meminta uang tambahan kepada Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Juhariah pernah curhat kalau uang yang diberikan oleh Korban Asep Saepudin kepadanya kurang;
- Bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani menyampaikan kalau Korban Asep Saepudin selingkuh setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Saksi tahu Korban Asep Saepudin meninggal dunia setelah Saksi Silvia Nur Alfiani mendatangi Anak Saksi di kamar;
- Bahwa uang hasil pinjaman online dari *handphone* milik Korban Asep Saepudin digunakan oleh Terdakwa untuk membeli AC dan membeli iPhone;
- Bahwa uang pinjaman online ditransfer ke rekening Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat adanya penyesalan dari Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani sampai 7 (tujuh) hari meninggalnya Korban Asep Saepudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Juhariah menyatakan kalau ini semua ide dari Saksi Silvia Nur Alfiani sedangkan Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kalau pembunuhan tersebut ide dari Saksi Juhariah;
Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi;
- 4. Tiar Asmara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dihubungi oleh pihak keluarga Korban Asep Saepudin meminta Saksi untuk mengurus jenazah Korban Asep Saepudin kemudian 12.30 WIB, Saksi datang ke rumah Korban Asep Saepudin kemudian Saksi melihat Korban Asep Saepudin sudah meninggal dengan posisi ada di ruangan tengah sudah di tutupin kain. Kemudian Saksi mendoakan jenazah tersebut dan memotong kain kafan kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi memandikan jenazah Korban Asep Saepudin kemudian Saksi melihat ada bekas memar di bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, luka sobek dibagian Korban Asep Saepudin, ada warna merah di bagian leher depan Korban Asep Saepudin dan bekas tusukan kuku namun tidak lecet kemudian Saksi memandikan jenazah tersebut kemudian mengkafankan jenazah Korban Asep Saepudin kemudian jenazah di masukan ke kurung batang dan menyolatkan jenazah tersebut di Musholla kemudian sekira pukul 16.15 WIB jenazah Korban Asep Saepudin di makamkan di belakang rumah Korban Asep Saepudin kemudian Saksi mengatur jemaah saya untuk mengaji di makam;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban Asep Saepudin karena satu kampung dan Saksi kenal sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa untuk penyebab kematian dari Korban Asep Saepudin, Saksi tidak tahu namun info yang Saksi denger adalah Korban Asep Saepudin jatuh di rumahnya dan pada saat pada saat Saksi memandikan jenazah tersebut Saksi melihat ada bekas memar di bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, luka sobek dibagian bibir Korban Asep Saepudin, ada warna merah di bagian leher depan Korban Asep Saepudin dan bekas tusukan kuku namun tidak lecet;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Korban Asep Saepudin adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer dan setahu Saksi Korban

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Asep Saepudin adalah penjual asesoris perhiasan, baik serta setahu Saksi Korban Asep Saepudin tinggal dirumah bersama istri dan 3 (tiga) orang anaknya;

- Bahwa pada saat Saksi datang dan memandikan serta mengkafankan jenazah Korban Asep Saepudin tidak ada hal yang mencurigakan dan pada saat itu ada Saksi Juhariah yang sedang bersedih dan ketika proses pemakaman, Saksi Juhariah sempat pingsan serta saya setelah saya mengetahui ada luka pada jenazah Korban Asep Saepudin Saksi tidak menceritakan atau menanyakan kepada pihak keluarganya karena takut pihak keluarganya tersinggung dan Saksi menjaga kerahasiaan mayat sesuai sunahnya;
- Bahwa ada luka lecet di leher dari Korban Asep Saepudin seperti bekas cekikan 2 (dua) tangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Adityo Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, kemudian dari para pelaku yang ditangkap ada barang bukti yang diamankan kemudian para pelaku mengakui telah berhasil melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin, kemudian pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa di Polsek Setu yang Saksi ketahui adapun Korban Asep Saepudin dalam aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut bernama Korban Asep Saepudin kemudian untuk pelakunya yang Saksi tangkap bersama dengan tim dan polwan yang diketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan bernama Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah;
- Bahwa dalam penangkapan para tersangka yaitu Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah adalah Saksi Adityo Raharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Slamet Raharjo, Hady Pratama, dan Saksi adalah orang yang bertugas sama seperti Saksi di bagian Opsnal Unit Reskrim Polsek Setu Polrestro Bekasi dan Staff Reskrim Polsek Setu, kemudian untuk penangkapan terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Letjen Raden Suprpto Kampung Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa barang yang diamankan dari rumah para pelaku;

- a. Yang pertama (dirumah Terdakwa) yang beralamatkan di Harvest City DA.IX/29 Rt. 008/019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yaitu 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sony warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna hitam.
- b. Yang kedua dari rumah (Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani) yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yaitu 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman flordina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca. Kemudian dari barang-barang tersebut para pelaku bernama Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah yang ditemukan didalam rumah masing-masing sudah diakui kepemilikan;

Halaman 48 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui awalnya dari pelapor Saksi Ahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Saksi Ade Mulyana dan Saksi Ahmad Wahyudi bahwa yang melakukan aksi pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah, kemudian setelah pelapor membuat laporan polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, kemudian setelah Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani dimintai keterangan dipolsek setu, para pelaku mengakui bahwa mereka yang melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendalami laporan polisi yang telah diadukan ke Polsek Setu terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan pelapor yang diketahui bernama Saksi Ahmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sehingga Saksi mendapatkan informasi dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendatangi kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terlebih dahulu di Polsek Setu, namun setelah dilakukan pemeriksaan bernama Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah telah bersama-sama melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian, kemudian Terdakwa, Saksi Juhariah dan

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr



Saksi Silvia Nur Alfiani dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jl. Letjen Raden Suprpto Kp. Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sonny warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Terdakwa dan 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Terdakwa dan 1 (satu) buah sweater wana hitam merah, kemudian kami juga melakukan penggeledahan rumah Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman flordina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca, kemudian dari barang bukti tersebut telah diakui para tersangka, Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa telah melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku dan Korban Asep Saepudin kemudian untuk peranan pelaku yang sudah diketahui dari Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah:
 - a. Saksi Juhariah



Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah, Tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan nya memegang belakang leher Korban Asep Saepudin, Tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin dan tangan kanan nya membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit Korban Asep Saepudin (Korban Asep Saepudin berontak), Kedua tangan nya mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin, Yang menaruh bantal sofa wama abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani beserta Terdakwa yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin Yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil kebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang mengoleskan es batu vit Saksi Juhariah yang menyuruh mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani kepada Saksi Silvia Nur Alfiani, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Saksi Juhariah yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu

b. Terdakwa

Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah untuk meracuni Korban Asep Saepudin, Yang merencanakan untuk membunuh memegang kaki Korban Asep Saepudin dan membekap Korban Asep Saepudin Korban Asep Saepudin dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin, Yang



dijemput oleh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk kerumah Korban Asep Saepudin, Yang tidur didalam kamar Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mendorong hingga posisi terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin sekitar 6 menit lamanya, Tangan kanan nya masih mencekik leher Korban Asep Saepudin, tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya hingga luka, Korban Asep Saepudin mencekik leher Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Korban Asep Saepudin masih mencakar tangan kiri Terdakwa, Korban Asep Saepudin melepas cekikan dari tangan kirinya saat mencekik Terdakwa hingga mukul kedua tangan Terdakwa tangan kiri Terdakwa menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam jarak sekitar 30 cm Yang memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah menggunakan tangan kanan Terdakwa, Tangan kiri Korban Asep Saepudin mencekik leher Terdakwa tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Terdakwa, Yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras), Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Terdakwa terlepas (ada luka sobek), Yang mengambil dan memegang Hp Korban Asep Saepudin diambil dari atas lemari, Yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi easycash dan aplikasi adakami senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Terdakwa bank BCA, Yang melakukan transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Terdakwa bank BCA;

c. Saksi Silvia Nur Alfiani

Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah yang meracik minuman flordina yang sudah tercampur rinso cair, Yang



menjemput Terdakwa kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol: B 5345 FCN, warna merah, Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Saksi Silvia Nur Alfiani, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakai terjatuh disamping kiri Terdakwa), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), Yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin) Saksi Silvia Nur Alfiani bersama Saksi Juhariah dan Terdakwa yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah yang mengoleskan es batu vit, Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu, Yang mengambil uang pribadi Korban Asep Saepudin M-BANKING bank BCA senilai Rp. 10.000.000,- dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mengambil uang dari atm bank BCA, Terdakwa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca, Yang melakukan transfer M-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani senilai 56.500.000;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku adalah Saksi Juhariah merasa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh udah beliin hp, dikasih uang dari Korban Asep Saepudin per dua atau tiga hari masih kurang karena buat beli beras aja habis, merasa capek tapi ga ada hasilnya, kemudian untuk Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa sakit hati karena hubungan 4 tahun lamanya tidak direstui oleh Korban Asep Saepudin dan agar bisa melunasi hutang pinjol Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa, kemudian menebus barang-barang yang digadai serta membeli barang-barang kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Korban Asep Saepudin mengalami kerugian: Yang pertama Korban Asep Saepudin meninggal dunia (ada luka dibagian leher Korban Asep Saepudin, luka dibagian bibir Korban Asep Saepudin dan lebam dibagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin) yang dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Saksi Juhariah dan Terdakwa, Yang kedua dari 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska milik Korban Asep Saepudin, dilakukan peminjaman uang dari 2 (dua) aplikasi adakami dan easycash senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang ketiga uang milik Korban Asep Saepudin diambil dari M-BANKING bank BCA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Terdakwa dan Saksi Juhariah;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau dirinya memiliki kekesalan terhadap Korban Asep Saepudin yaitu hubungannya dengan Saksi Silvia Nur Alfiani tidak direstui;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau yang memiliki rencana untuk membunuh Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dirinya terlibat dalam pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Slamet Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, kemudian dari para pelaku yang ditangkap ada barang bukti yang diamankan kemudian para pelaku mengakui telah berhasil melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin, kemudian pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa di Polsek Setu yang Saksi ketahui adapun Korban Asep Saepudin dalam aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut bernama Korban Asep Saepudin kemudian untuk pelakunya yang Saksi tangkap bersama dengan tim dan polwan yang diketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan bernama Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah;
- Bahwa dalam penangkapan para tersangka yaitu Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah adalah Saksi Adityo Raharjo, Saksi Slamet Raharjo, Hady Pratama, dan Saksi adalah orang yang bertugas sama seperti Saksi di bagian Opsnal Unit Reskrim Polsek Setu Polrestro Bekasi dan Staff Reskrim Polsek Setu, kemudian untuk penangkapan terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Letjen Raden Suprpto Kampung Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari rumah para pelaku;
 - a. Yang pertama (dirumah Terdakwa) yang beralamatkan di Harvest City DA.IX/29 Rt. 008/019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yaitu 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sony warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna hitam.
 - b. Yang kedua dari rumah (Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani) yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yaitu 1

Halaman 55 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescoker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca. Kemudian dari barang-barang tersebut para pelaku bernama Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah yang ditemukan didalam rumah masing-masing sudah diakui kepemilikan;

- Bahwa peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui awalnya dari pelapor Saksi Ahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Saksi Ade Mulyana dan Saksi Ahmad Wahyudi bahwa yang melakukan aksi pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah, kemudian setelah pelapor membuat laporan polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, kemudian setelah Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani dimintai keterangan dipolsek setu, para pelaku mengakui bahwa mereka yang melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendalami laporan polisi yang telah diadukan ke Polsek Setu terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan pelapor yang diketahui bernama Saksi Ahmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sehingga Saksi mendapatkan informasi dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendatangi kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terlebih dahulu di Polsek Setu, namun setelah dilakukan pemeriksaan bernama Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah telah bersama-sama melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian, kemudian Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jl. Letjen Raden Suprpto Kp. Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sonny warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Terdakwa dan 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Terdakwa dan 1 (satu) buah sweater wana hitam merah, kemudian kami juga melakukan penggeledahan rumah Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang



terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca, kemudian dari barang bukti tersebut telah diakui para tersangka, Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa telah melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku dan Korban Asep Saepudin kemudian untuk peranan pelaku yang sudah diketahui dari Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah:

a. Saksi Juhariah

Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah, Tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan nya memegang belakang leher Korban Asep Saepudin, Tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin dan tangan kanan nya membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit Korban Asep Saepudin (Korban Asep Saepudin berontak), Kedua tangan nya mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin, Yang menaruh bantal sofa wama abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani beserta Terdakwa yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin Yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil kebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta



tubuh Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang mengoleskan es batu vit Saksi Juhariah yang menyuruh mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani kepada Saksi Silvia Nur Alfiani, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Saksi Juhariah yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu

b. Terdakwa

Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah untuk meracuni Korban Asep Saepudin, Yang merencanakan untuk membunuh memegang kaki Korban Asep Saepudin dan membekap Korban Asep Saepudin Korban Asep Saepudin dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin, Yang dijemput oleh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk kerumah Korban Asep Saepudin, Yang tidur didalam kamar Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mendorong hingga posisi terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin sekitar 6 menit lamanya, Tangan kanan nya masih mencekik leher Korban Asep Saepudin, tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya hingga luka, Korban Asep Saepudin mencekik leher Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Korban Asep Saepudin masih mencakar tangan kiri Terdakwa, Korban Asep Saepudin melepas cekikan dari tangan kirinya saat mencekik Terdakwa hingga mukul kedua tangan Terdakwa tangan kiri Terdakwa menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam jarak sekitar 30 cm Yang memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah menggunakan tangan kanan Terdakwa, Tangan kiri Korban Asep Saepudin



mencekik leher Terdakwa tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Terdakwa, Yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras), Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Terdakwa terlepas (ada luka sobek), Yang mengambil dan memegang Hp Korban Asep Saepudin diambil dari atas lemari, Yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi easycash dan aplikasi adakami senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Terdakwa bank BCA, Yang melakukan transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Terdakwa bank BCA;

c. Saksi Silvia Nur Alfiani

Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah yang meracik minuman flordina yang sudah tercampur rinso cair, Yang menjemput Terdakwa kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol: B 5345 FCN, warna merah, Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Saksi Silvia Nur Alfiani, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakai terjatuh disamping kiri Terdakwa), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), Yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin) Saksi Silvia Nur Alfiani bersama Saksi Juhariah dan Terdakwa yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah yang



mengoleskan es batu vit, Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu, Yang mengambil uang pribadi Korban Asep Saepudin M-BANKING bank BCA senilai Rp. 10.000.000,- dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mengambil uang dari atm bank BCA, Terdakwa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca, Yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani senilai 56.500.000;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku adalah Saksi Juhariah merasa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh udah beliin hp, dikasih uang dari Korban Asep Saepudin per dua atau tiga hari masih kurang karena buat beli beras aja habis, merasa capek tapi ga ada hasilnya, kemudian untuk Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa sakit hati karena hubungan 4 tahun lamanya tidak direstui oleh Korban Asep Saepudin dan agar bisa melunasi hutang pinjol Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa, kemudian menebus barang-barang yang digadai serta membeli barang-barang kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Korban Asep Saepudin mengalami kerugian: Yang pertama Korban Asep Saepudin meninggal dunia (ada luka dibagian leher Korban Asep Saepudin, luka dibagian bibir Korban Asep Saepudin dan lebam dibagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin) yang dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Saksi Juhariah dan Terdakwa, Yang kedua dari 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca milik Korban Asep Saepudin, dilakukan peminjaman uang dari 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi adakami dan easycash senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang ketiga uang milik Korban Asep Saepudin diambil dari M-BANKING bank BCA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Terdakwa dan Saksi Juhariah;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau dirinya memiliki kekesalan terhadap Korban Asep Saepudin yaitu hubungannya dengan Saksi Silvia Nur Alfiani tidak direstui;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau yang memiliki rencana untuk membunuh Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dirinya terlibat dalam pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

7. Riizka Endah Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, kemudian dari para pelaku yang ditangkap ada barang bukti yang diamankan kemudian para pelaku mengakui telah berhasil melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin, kemudian pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa di Polsek Setu yang Saksi ketahui adapun Korban Asep Saepudin dalam aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut bernama Korban Asep Saepudin kemudian untuk pelakunya yang Saksi tangkap bersama dengan tim dan polwan yang diketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan bernama Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah;
- Bahwa dalam penangkapan para tersangka yaitu Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah adalah Saksi Adityo Raharjo,

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Slamet Raharjo, Hady Pratama, dan Saksi adalah orang yang bertugas sama seperti Saksi di bagian Opsnal Unit Reskrim Polsek Setu Polrestro Bekasi dan Staff Reskrim Polsek Setu, kemudian untuk penangkapan terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Letjen Raden Suprpto Kampung Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa barang yang diamankan dari rumah para pelaku;

- a. Yang pertama (dirumah Terdakwa) yang beralamatkan di Harvest City DA.IX/29 Rt. 008/019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yaitu 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sony warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna hitam.
- b. Yang kedua dari rumah (Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani) yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yaitu 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman flordina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca. Kemudian dari barang-barang tersebut para pelaku bernama Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah yang ditemukan didalam rumah masing-masing sudah diakui kepemilikan;

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui awalnya dari pelapor Saksi Ahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Saksi Ade Mulyana dan Saksi Ahmad Wahyudi bahwa yang melakukan aksi pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Saksi Juhariah, kemudian setelah pelapor membuat laporan polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, kemudian setelah Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani dimintai keterangan dipolsek setu, para pelaku mengakui bahwa mereka yang melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendalami laporan polisi yang telah diadukan ke Polsek Setu terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan pelapor yang diketahui bernama Saksi Ahmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sehingga Saksi mendapatkan informasi dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendatangi kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terlebih dahulu di Polsek Setu, namun setelah dilakukan pemeriksaan bernama Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah telah bersama-sama melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian, kemudian Terdakwa, Saksi Juhariah dan

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Saksi Silvia Nur Alfiani dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jl. Letjen Raden Suprpto Kp. Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sonny warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Terdakwa dan 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Terdakwa dan 1 (satu) buah sweater wana hitam merah, kemudian kami juga melakukan penggeledahan rumah Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman flordina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca, kemudian dari barang bukti tersebut telah diakui para tersangka, Terdakwa, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa telah melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku dan Korban Asep Saepudin kemudian untuk peranan pelaku yang sudah diketahui dari Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah:
 - a. Saksi Juhariah



Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah, Tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan nya memegang belakang leher Korban Asep Saepudin, Tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin dan tangan kanan nya membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Saksi Juhariah tergigit Korban Asep Saepudin (Korban Asep Saepudin berontak), Kedua tangan nya mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin, Yang menaruh bantal sofa wama abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani beserta Terdakwa yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin Yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil kebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang mengoleskan es batu vit Saksi Juhariah yang menyuruh mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani kepada Saksi Silvia Nur Alfiani, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Saksi Juhariah yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu

b. Terdakwa

Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah untuk meracuni Korban Asep Saepudin, Yang merencanakan untuk membunuh memegang kaki Korban Asep Saepudin dan membekap Korban Asep Saepudin Korban Asep Saepudin dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin, Yang



dijemput oleh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk kerumah Korban Asep Saepudin, Yang tidur didalam kamar Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mendorong hingga posisi terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin sekitar 6 menit lamanya, Tangan kanan nya masih mencekik leher Korban Asep Saepudin, tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya hingga luka, Korban Asep Saepudin mencekik leher Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Korban Asep Saepudin masih mencakar tangan kiri Terdakwa, Korban Asep Saepudin melepas cekikan dari tangan kirinya saat mencekik Terdakwa hingga mukul kedua tangan Terdakwa tangan kiri Terdakwa menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam jarak sekitar 30 cm Yang memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah menggunakan tangan kanan Terdakwa, Tangan kiri Korban Asep Saepudin mencekik leher Terdakwa tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Terdakwa, Yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras), Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Terdakwa terlepas (ada luka sobek), Yang mengambil dan memegang Hp Korban Asep Saepudin diambil dari atas lemari, Yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi easycash dan aplikasi adakami senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Terdakwa bank BCA, Yang melakukan transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Terdakwa bank BCA;

c. Saksi Silvia Nur Alfiani

Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang



menjemput Terdakwa kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol: B 5345 FCN, warna merah, Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Saksi Silvia Nur Alfiani, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakai terjatuh disamping kiri Terdakwa), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), Yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin) Saksi Silvia Nur Alfiani bersama Saksi Juhariah dan Terdakwa yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah yang mengoleskan es batu vit, Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Saksi Juhariah yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu, Yang mengambil uang pribadi Korban Asep Saepudin M-BANKING bank BCA senilai Rp. 10.000.000,- dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mengambil uang dari atm bank BCA, Terdakwa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca, Yang melakukan transfer M-



BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani senilai 56.500.000;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku adalah Saksi Juhariah merasa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh udah beliin hp, dikasih uang dari Korban Asep Saepudin per dua atau tiga hari masih kurang karena buat beli beras aja habis, merasa capek tapi ga ada hasilnya, kemudian untuk Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa sakit hati karena hubungan 4 tahun lamanya tidak direstui oleh Korban Asep Saepudin dan agar bisa melunasi hutang pinjol Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa, kemudian menebus barang-barang yang digadai serta membeli barang-barang kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Korban Asep Saepudin mengalami kerugian: Yang pertama Korban Asep Saepudin meninggal dunia (ada luka dibagian leher Korban Asep Saepudin, luka dibagian bibir Korban Asep Saepudin dan lebam dibagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin) yang dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Saksi Juhariah dan Terdakwa, Yang kedua dari 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca milik Korban Asep Saepudin, dilakukan peminjaman uang dari 2 (dua) aplikasi adakami dan easycash senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang ketiga uang milik Korban Asep Saepudin diambil dari M-BANKING bank BCA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Terdakwa dan Saksi Juhariah;
- Bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani menyampaikan kepada Saksi bahwa alasan pembunuhan tersebut dilakukan adalah karena adanya rasa sakit hati kepada Korban Asep Saepudin karena hubungannya dengan Terdakwa tidak direstui;
- Bahwa Saksi Juhariah menyampaikan kepada Saksi bahwa alasan pembunuhan tersebut dilakukan adalah karena Korban Asep Saepudin diduga selingkuh dengan dasar adanya *handphone* baru yang dibeli oleh Korban Asep Saepudin. Selain itu juga adanya kekurangan uang yang diberikan oleh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa baik Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani sempat menyampaikan kepada Saksi sejak kapan mereka merasa



kekurangan uang maupun hubungannya dengan Terdakwa tidak direstui namun Saksi lupa tepatnya kapan;

- Bahwa saat diperiksa, baik Saksi Juhariah maupun Saksi Silvia Nur Alfiani sama-sama mengakui terlibat dalam perencanaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang meracik Floridina tersebut adalah Saksi Juhariah maupun Saksi Silvia Nur Alfiani atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Juhariah maupun Saksi Silvia Nur Alfiani sama-sama menyampaikan kekesalan kalau rencana membunuh Korban Asep Saepudin melalui racikan Floridina tersebut gagal;
- Bahwa Saksi Juhariah yang membersihkan luka Korban Asep Saepudin agar tidak ketahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

8. Silvia Nur Alfiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak pertama Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pelaku pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Saksi, Saksi Juhariah, dan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Korban Asep Saepudin meninggal dunia di rumah;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa menginap di rumah Saksi pada tanggal 26 Juni 2024 karena sebelumnya memang sebelumnya ada pembicaraan;
- Bahwa awalnya Saksi Juhariah yang merupakan ibu Saksi sering cerita ke Terdakwa karena kekurangan nafkah;
- Bahwa Saksi Juhariah memang sering menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Juhariah bekerja dan mengurus toko aksesoris;
- Bahwa Terdakwa menghasut Saksi Juhariah bahwa Korban Asep Saepudin memiliki cicilan HP Oppo untuk wanita lain;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk mencampur racun ke minuman yang diminum Korban Asep Saepudin;
- Bahwa awalnya Korban Asep Saepudin mau dikasih sianida untuk di minumannya, tapi tidak jadi terus akhirnya dikasih minuman floridina dicampur dengan air deterjen biar diminum sama Korban Asep



Saepudin. Air detergen tersebut tidak dimasukkan semuanya, lalu dikocok-kocok dan dimasukkan ke kulkas lalu Korban Asep Saepudin buka kulkas dan meminum minuman tersebut lalu Korban Asep Saepudin muntah-muntah dan langsung ke kamar mandi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin sore;
- Bahwa Saksi yang memegang botol Floridina sedangkan Saksi Juhariah yang memasukkan deterjen;
- Bahwa Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah itu botol tersebut dibuang oleh Saksi Juhariah;
- Bahwa setelah itu Korban Asep Saepudin tiduran di ruang tengah setelah diberi teh oleh Saksi Juhariah;
- Bahwa setelah itu Saksi menelepon Terdakwa dan bilang kalau rencana gagal untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa setelah itu Saksi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin gagal. Kemudian Terdakwa datang ke rumah di malam itu juga (hari Senin) saat itu Terdakwa kesal, dan setelah itu Terdakwa memberikan ide malam itu untuk eksekusi langsung yaitu dengan cara Terdakwa mencekek Korban Asep Saepudin, lalu Saksi memegang bahu dan membekap Korban Asep Saepudin dan Saksi Juhariah memegang kaki Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi sepakat atas tugas yang diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan hari Selasanya Terdakwa datang lagi ke rumah. Saat itu Saksi yang menjemput;
- Bahwa Korban Asep Saepudin sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke rumah, dan pada hari Selasa itu Saksi tidak menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah karena takut ada Korban Asep Saepudin datang, jadi Terdakwa menunggu di luar dulu;
- Bahwa saat itu Korban Asep Saepudin pulang ke rumah membawa truk lalu drop truk tersebut ke rumah om Saksi, lalu selagi Korban Asep Saepudin ke rumah om, Terdakwa datang masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa helm dan jaket hitam merah ke dalam rumah;
- Bahwa rencana pembunuhan tersebut akan dilakukan malam itu;
- Bahwa pada malam itu rencana untuk membunuh Korban Asep Saepudin tidak jadi karena adik Saksi dan Korban Asep Saepudin begadang di ruang tengah, kemudian Saksi chat WA dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhariah dan memberi tahu kalau Korban Asep Saepudin belum tidur sampai pagi;

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Saksi, Terdakwa, Adzriel Raffif Alfarezi, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani diajak makan sedangkan Saksi Juhariah berada di rumah, setelah itu Saksi pulang sekira pukul 21.00 WIB, sementara Korban Asep Saepudin saat itu main badminton di luar, dan Terdakwa berada di rumah sambil main PS;
- Bahwa Saksi membuka HP milik Korban Asep Saepudin dan Saksi menemukan ada cicilan HP Oppo di HP Korban Asep Saepudin;
- Bahwa awal pembunuhan dilakukan dengan cara lakban, helm, sama jaket merah, sudah dibawa sama Terdakwa, lalu Saksi dan mama Saksi chat WA untuk memastikan kalau Korban Asep Saepudin sudah tidur atau belum. Sekitar jam 3 pagi, Korban Asep Saepudin akhirnya tidur lalu Saksi menuju ke kamar Saksi Juhariah dan saat itu Terdakwa chat ke Saksi untuk menanyakan kondisi sudah aman atau belum;
- Bahwa Saksi memakai helm dan pakai masker pada saat Saksi dan Saksi Juhariah melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin, agar tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm karena dia memang ingin Korban Asep Saepudin kalau itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Korban Asep Saepudin tidur di ruang tengah saat itu;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa masih chat kepada Saksi untuk menanyakan apakah sudah aman atau belum lalu Terdakwa keluar dari kamar belakang. Dan karena Saksi takut, Saksi bertukar posisi dengan Saksi Juhariah, dan Saksi yang memegang kaki Korban Asep Saepudin dan Saksi Juhariah yang membekap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa saat Terdakwa datang, langsung duduk di atas dada perut Korban Asep Saepudin, posisi Saksi membelakangi Korban Asep Saepudin memegang kakinya, Saksi Juhariah membekap Korban Asep Saepudin, dan pada saat itu Korban Asep Saepudin sempat teriak maling dan berontak lalu mencekik Terdakwa dan mencakar tangan Terdakwa, lalu jari tengah Saksi Juhariah digigit Korban Asep Saepudin karena membekap Korban Asep Saepudin, helm Saksi terpelantai lalu Saksi mendengar ada suara pukulan sekali;

Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain selain para pelaku, yaitu Adzriel Rafif Alfarezi yang menangis keluar dari kamarnya melihat Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Korban Asep Saepudin di cekik selama 5-7 menit;
- Bahwa Saksi memegang kaki Korban Asep Saepudin sampai Korban Asep Saepudin tidak berontak lagi; lalu Saksi cek di nadi tangan Korban Asep Saepudin, tetapi tidak berasa detaknya lalu Saksi cek hidung Korban Asep Saepudin dan sudah tidak bernafas lagi setelah itu Saksi Juhariah dan Terdakwa melepas Korban Asep Saepudin;
- Bahwa waktu itu Saksi dibawah ancaman Terdakwa, dan pada saat itu kondisi Saksi sedang hamil;
- Bahwa Saksi Juhariah dan Saksi tidak menjemput Terdakwa untuk menginap;
- Bahwa Saksi tidak benci sama sekali terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keinginan Saksi Juhariah untuk menguasai harta Korban Asep Saepudin justru Terdakwa yang selalu menanyakan berapa uang ditabungan Korban Asep Saepudin;
- Bahwa yang mencekik Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengabari keluarga Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa, dan akan menceritakan kalau ada KDRT;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi memang ada pinjol untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi orangnya terlalu menurut dan Saksi cinta dengan Terdakwa, tetapi sekarang Saksi sadar kalau sudah salah pilih pacar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ada yang salah yaitu tentang sianida, yang menyuruh bukan Saksi Juhariah tapi sebenarnya Terdakwa yang selalu menekan melalui chat WA dan terkait pinjol Saksi Juhariah sama sekali tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada keinginan untuk membunuh Korban Asep Saepudin kalau Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak ada membenci Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena terpancing gara-gara HP Oppo tersebut; dan karena Saksi dibawah tekanan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyesal dengan perbuatan ini;

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melahirkan dan Saksi menaruh anak Saksi di rumah keluarga mamah;
- Bahwa Saksi tidak ingin menikah dengan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun;
- 9. Juhariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 jam 4 Subuh;
 - Bahwa yang menyuruh adalah Terdakwa, yang eksekusi adalah Saksi, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin karena Saksi langsung percaya dengan Terdakwa masalah HP Oppo Korban Asep Saepudin dan tentang Korban Asep Saepudin selingkuh lalu Saksi saat itu langsung terpancing;
 - Bahwa Saksi bertukar posisi dengan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi memegang pundak Korban Asep Saepudin dan membekap dengan tangan kanan Korban Asep Saepudin yang tujuannya untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa tangan Saksi sempat digigit oleh Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa Korban Asep Saepudin melakukan perlawanan kepada Terdakwa juga dengan cara mencekik leher Terdakwa dan mencakar tangan Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu Adzriel Rafif Alfarezi dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani yang melihat pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa Terdakwa memukul muka Korban Asep Saepudin dengan helm dan dengan tangannya ke bibir Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa terdapat luka dimuka Korban Asep Saepudin, lalu Saksi memberikan batu es jelly ke muka Korban Asep Saepudin yang saat itu terlihat biru-biru, agar tidak terlihat bekas pukulan;
 - Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memberitahu Safrudin tentang pembunuhan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tekanan dari Terdakwa untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki tujuan untuk menguasai harta Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa Saksi ingin membunuh Korban Asep Saepudin karena dari keuangan yang diberikan Korban Asep Saepudin kurang ke Saksi, lalu

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr



Saksi diprovokasi bahwa Korban Asep Saepudin membeli HP Oppo untuk selingkuhannya;

- Bahwa Saksi membekap mulut Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi tidak memperlak Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa untuk membunuh Korban Asep Saepudin melainkan Saksi dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah Korban dari Terdakwa;
- Bahwa tidak menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk menjemput Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi. Khusus keterangan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani yang diberikan tanpa dibawah sumpah, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tetap dapat diterima (*admissible*) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak yang umurnya belum lima belas tahun boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu Fotokopi Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Ekshumasi* / Gali Kubur Nomor R/0027/SK.B/VII/2024/IKF atas nama Asep Saepudin tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti PU-1. Bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor BP/36/VIII/2024/Sek Setu. Adapun bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Oleh karena itu, surat tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Adzriel Rafif Alfarezi berulang tahun, tepatnya sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian, Terdakwa mau kasih mainan dan disambut baik oleh Korban Asep Saepudin, lalu Terdakwa pergi ke mall dengan Saksi Juhariah, Saksi Silvia Nur Alfiani, Adzriel Rafif Alfarezi, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani untuk beli mainan. Lalu di mall tersebut Saksi



Juhariah curhat ke Terdakwa kalau kurang dinafkahi oleh Korban Asep Saepudin. Lalu Saksi Juhariah mengajak Terdakwa untuk membunuh Korban Asep Saepudin. Berikutnya ada pertemuan lagi di toko roti Harvest. Lalu Saksi Juhariah membicarakan ingin membunuh Korban Asep Saepudin;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk meracuni Korban Asep Saepudin yaitu Saksi Juhariah dan meracuninya pakai sianida;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Silvia Nur Alfiani setelah gagal meracuni Korban Asep Saepudin, lalu Saksi Silvia Nur Alfiani cerita ke Terdakwa kalau Saksi Juhariah berniat untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa posisinya Terdakwa mencekik Korban Asep Saepudin, Terdakwa mentelentangkan Korban Asep Saepudin lalu Terdakwa mencekik, pada saat itu Helm Terdakwa lepas, lalu Terdakwa memukul Korban Asep Saepudin dengan Helm dan memukul muka Korban Asep Saepudin. Terdakwa cekik Korban Asep Saepudin selama 6 (enam) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Silvia Nur Alfiani. Terdakwa bertanggungjawab untuk menikahi Saksi Silvia Nur Alfiani dengan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dimintai saran untuk membunuh Korban Asep Saepudin oleh Saksi Juhariah;
- Bahwa Terdakwa tidak takut kalau tidak direstui hubungan dengan Saksi Silvia Nur Alfiani oleh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa ada desakan kalau Terdakwa tidak mau melakukan pembunuhan tersebut, Saksi Juhariah tidak akan merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Juhariah ingin menguasai harta Korban Asep Saepudin;
- Bahwa yang membuat percobaan pembunuhan yaitu menaruh cairan detergen lantai adalah Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah;
- Bahwa sebelum Korban Asep Saepudin menghembuskan nafas terakhir, Terdakwa melepaskan Korban Asep Saepudin, lalu Saksi Juhariah mencekik leher Korban Asep Saepudin, dan yang terakhir mencekik adalah Saksi Juhariah;
- Bahwa kesibukan Terdakwa sebelum kejadian tersebut terjadi adalah kuliah;
- Bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa adalah kepala sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkuliah di Universitas Gunadarma;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai Pinjaman Online (Pinjol);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menayakan asset Korban Asep Saepudin ke Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa Terdakwa tergiur mengenai Pinjaman Online tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sweater warna hitam merah;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) bendel rek koran BCA atas nama Hagistiko Pramada alias Pram bin Harwanto;
- 2 (dua) unit AC $\frac{3}{4}$ PK merk Sharp warna putih;
- 1 (satu) unit PS5 merk Sony warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A5 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 15 Pro warna hitam;

Benda-benda tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/38/VII/2024/Sek Setu tanggal 25 Juli 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Juli 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1048/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Cbi tanggal 9 Agustus 2024. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Korban Asep Saepudin yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Saat itu Korban Asep Saepudin tidak sedang berada di rumah. Saat itu Terdakwa berbincang dengan Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani. Dalam perbincangan tersebut, Saksi Juhariah pada pokoknya menyampaikan bahwa uang yang diberikan Korban Asep Saepudin kepadanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejalan dengan hal itu, Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak suka dengan sikap Korban Asep Saepudin yang tidak menyetujui hubungannya dengan Saksi Silvia Nur Alfiani. Oleh karena itu, Terdakwa memberikan ide untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara mencampurkan cairan pencuci pakaian ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban Asep Saepudin. Atas ide dari Terdakwa tersebut, Saksi Juhariah menyetujuinya namun dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukannya seorang diri sehingga Terdakwa mengatakan agar Saksi Juhariah melakukannya bersama dengan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani mencampur cairan pencuci pakaian yaitu 1 (satu) bungkus rinso cair dengan 1 (satu) botol minuman Floridina yang diambil dari dalam lemari pendingin. Setelah itu, Saksi Juhariah 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur tersebut ke dalam lemari pendingin. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Korban Asep Saepudin meminum minuman tersebut dan sesaat kemudian Korban Asep Saepudin mengalami muntah di kamar mandi. Saksi Juhariah, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani mendatangi Korban Asep Saepudin untuk menanyakan penyebab Korban Asep Saepudin mengalami muntah. Beberapa saat kemudian, Saksi Juhariah mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair untuk dibuang ke samping rumah. Korban Asep Saepudin sempat bertanya kepada Saksi Juhariah mengapa minuman tersebut dibuang dan kemudian dijawab oleh



Saksi Juhariah agar tidak diminum oleh anak-anak. Setelah itu Saksi Juhariah membuatkan teh manis untuk Korban Asep Saepudin;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Juhariah menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa rencana untuk meracuni Korban Asep Saepudin tersebut tidak berhasil. Tidak lama kemudian, yaitu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Terdakwa kemudian berbincang dengan Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani. Dalam perbincangan tersebut, dibahaslah cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Saat itu, Terdakwa menyampaikan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin yaitu dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin. Cara tersebut kemudian disepakati oleh Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani sehingga Terdakwa langsung membagi tugas. Saksi Silvia Nur Alfiani bertugas membekap Korban Asep Saepudin, Terdakwa bertugas mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Saksi Juhariah bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin. Akhirnya Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani bersepakat untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Silvia Nur Alfiani menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah menjemput Terdakwa yang saat itu mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, dan sepasang sarung tangan warna hitam. Sesampainya di rumah Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani memberitahu Terdakwa bahwa Korban Asep Saepudin tidak ada di rumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani masuk ke kamar Saksi Silvia Nur Alfiani dengan keadaan Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan membawa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta sepasang sarung tangan warna hitam. Sejak saat itu, Terdakwa menginap di rumah Korban Asep Saepudin, tepatnya di kamar Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa pada malam itu Korban Asep Saepudin begadang di ruang tengah sehingga rencana untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin malam itu belum dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Korban Asep Saepudin mengajak Saksi Juhariah, Saksi Silvia Nur Alfiani, Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, dan Adzriel Rafif Alfarezi untuk makan di luar rumah. Setelah kembali ke rumah, Korban Asep Saepudin langsung pergi keluar rumah lagi. Saat Korban Asep Saepudin sedang tidak berada di rumah, Terdakwa berbincang dengan Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah. Terdakwa menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin pernah membeli handphone namun handphone tersebut tidak dipergunakan oleh anggota keluarga Korban Asep Saepudin dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin memiliki pinjaman online. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi Juhariah mengaku baru mengetahuinya sehingga Saksi Juhariah semakin marah kepada Korban Asep Saepudin. Saksi Juhariah kemudian mengatakan kepada Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin harus dilaksanakan pada hari itu juga. Oleh karena itu, Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani langsung benda-benda yang hendak digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, antara lain: 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- Bahwa setelah Korban Asep Saepudin pulang ke rumah, Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani saling berkomunikasi terkait dengan niat dan kesiapan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Setelah itu, baik Saksi Juhariah, Saksi Silvia Nur Alfiani, maupun Terdakwa sama-sama mempersiapkan diri. Saksi Silvia Nur Alfiani mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam. Saksi Juhariah 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam. Sedangkan Terdakwa mengenakan sarung tangan warna hitam;
- Bahwa sebelum menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani merasa ragu sehingga Terdakwa meminta Saksi Silvia Nur

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr



Alfiani untuk bertukar tugas dengan Saksi Juhariah yaitu Saksi Silvia Nur Alfiani bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin sedangkan Saksi Juhariah bertugas membekap Korban Asep Saepudin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dini hari, Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani mendatangi Korban Asep Saepudin. Terdakwa saat itu merubah merubah posisi tidur Korban Asep Saepudin dengan kedua tangan Terdakwa sehingga posisi tubuh Korban Asep Saepudin yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang. Selanjutnya Terdakwa menduduki perut Korban Asep Saepudin serta mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya. Saksi Juhariah memegang tubuh Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri. Sedangkan Saksi Silvia Nur Alfiani menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin selanjutnya mengikat kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Korban Asep Saepudin sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga membuat Saksi Juhariah terpentak dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi Silvia Nur Alfiani terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Terdakwa. Dalam perlawanan tersebut, Korban Asep Saepudin sempat mencakar lengan kiri Terdakwa hingga terluka dan mencekik leher Terdakwa dengan tangan kirinya. Setelah itu, Korban Asep Saepudin dengan tangan kirinya berusaha melepaskan kedua tangan Terdakwa yang mencekik lehernya;
- Bahwa meskipun sempat terpentak, Saksi Juhariah kembali mendekati Korban Asep Saepudin untuk mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban Asep Saepudin kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi Juhariah;
- Bahwa karena Korban Asep Saepudin masih melakukan perlawanan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan keras menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin hingga terluka. Terdakwa kemudian kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya namun Korban Asep Saepudin masih memberontak dengan kembali mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan mencakar lengan kiri



Terdakwa menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi Juhariah ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya sehingga perlahan Korban Asep Saepudin melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Juhariah semakin kuat mencekik leher Korban Asep Saepudin hingga Korban Asep Saepudin tidak sadarkan diri;

- Bahwa proses tersebut berlangsung sampai sekira pukul 04.00 WIB. Saat itu Terdakwa yang masih menduduki perut Korban Asep Saepudin meminta Saksi Silvia Nur Alfiani untuk memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin. Saksi Silvia Nur Alfiani kemudian memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin dari nafasnya di hidung, denyut jantungnya di dada dan denyut nadi di tangan kiri. Setelah itu, Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban Asep Saepudin sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani memindahkan posisi Korban Asep Saepudin. Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani kemudian mengompres muka Korban Asep Saepudin dengan es batu untuk menghilangkan luka lebam. Pagi harinya, setelah mengambil rapor Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, Saksi Silvia Nur Alfiani membeli salep luka sebagaimana perintah Saksi Juhariah. Salep tersebut kemudian dioleskan ke muka Korban Asep Saepudin untuk menghilangkan luka lebam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Ekshumasi* / Gali Kubur Nomor R/0027/SK.B/VII/2024/IKF atas nama Asep Saepudin tanggal 12 Agustus 2024 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Korban Asep Saepudin diperoleh kesimpulan bahwa penyebab meninggalnya Korban Asep Saepudin adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);
- Bahwa pasca meninggalnya Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) *handphone* merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami melalui akun Korban Asep Saepudin. Total uang pinjaman online tersebut adalah sejumlah



Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pinjaman online dari aplikasi *Easy Cash* sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman online dari aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Setelah uang pinjaman tersebut ke rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, uang tersebut ditransfer dengan menggunakan aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* milik Korban Asep Saepudin ke rekening Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Silvia Nur Alfiani mentransfer uang tersebut melalui aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* miliknya ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah total sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 (dua) unit AC merk Sharp dengan harga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 (Playstation 5) milik Terdakwa yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli *handphone* merk iPhone 15 Pro warna putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksTerdakwaan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana karena berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Teori pembuktian yang merupakan pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang sudah seharusnya berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*" (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr



yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama. Kemudian oleh karena dakwaan alternatif pertama tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Hagistiko Pramada alias Pram bin Harwanto dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pembunuhan merupakan delik materiil yaitu suatu delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dalam konteks pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan (*opzet*) yang merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*) dari pelakunya harus ditujukan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kesengajaan tersebut pada pembunuhan dalam bentuk pokoknya (*dodslag*) berbentuk *dolus impetus* atau *dolus repentinus* yang berarti kesengajaan yang terbentuk secara tiba-tiba. Namun pembunuhan berencana (*moord*) yang merupakan bentuk delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delichten*) dari pembunuhan, kesengajaan melingkupinya adalah *dolus premeditatus* yang berarti kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Sejalan dengan itu, jelas bahwa yang dikehendaki oleh undang-undang



adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tercermin dari 2 (dua) hal, yaitu Pelaku telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang dilakukannya dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesengajaan yang berbentuk *dolus premeditatus* tersebut, undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas perihal apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu (*voordebachte raad*). Namun apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu tersebut dapat dirujuk dari pendapat Prof. Simons yang menyatakan bahwa “Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu”. (*vide*: P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 53). Selain merujuk pada pendapat Prof. Simons tersebut, maksud dari dengan rencana terlebih dahulu tersebut juga dapat merujuk pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Maret 1909 yang menyebutkan bahwa “Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” itu diperlukan jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang, bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *memorie van toelichting*, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam seperti itu selalu terdapat *voordebachte raad*, karena dalam hal jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan kembali secara tenang mengenai apa yang telah dia rencanakan. Lebih lanjut Prof. Simons menyatakan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan



kejahatannya karena kejahatan dengan direncanakan lebih dulu itu harus dilaksanakan. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat Mr. Modderman, pada hakikatnya rencana terlebih dahulu tersebut tidak terletak pada adanya jangka waktu tertentu namun pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu (*vide*: P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 56);

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan rencana terlebih dahulu jika seseorang tersebut bertindak secara *in impetu* yaitu dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan dari keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk mempertimbangkan kembali secara tenang tentang keputusannya. Tindakan *in impetu* tersebut setidaknya dapat dirujuk dari pendapat Mr. Modderman yang menyatakan bahwa “Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidaknya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan diatas”. (*vide*: P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55-57). Pendapat Mr. Modderman juga sejalan dengan Hof Amsterdam tanggal 19 November 1942 yang menyebutkan “Pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika”;



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, unsur “rencana terlebih dahulu” setidaknya mensyaratkan 3 (tiga) hal, antara lain: pertama, Pelaku harus dalam keadaan tenang ketika memutuskan kehendaknya; kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan; ketiga, pelaksanaan perbuatan itu harus dilakukan dalam keadaan tenang. Selanjutnya jika merujuk pada pendapat Adami Chazawi, suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa, tidak emosi atau amarah yang tinggi, atau rasa takut yang berlebihan. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu. (*vide*: Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 82);

Menimbang, bahwa selanjutnya rencana terlebih dahulu tersebut selalu dikaitkan dengan adanya motif. Motif merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merujuk pada hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Pada dasarnya memang dalam kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud mengingat motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*) sehingga dalam kesengajaan tersebut sangat mungkin terdapat motif namun tidak selalu demikian. Dalam konteks rumusan tindak pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagian ahli hukum pidana berpendapat bahwa motif merupakan hal yang melekat dalam unsur “rencana terlebih dahulu” sebagai dari bagian inti delik (*bestanddeel delict*) sehingga harus dibuktikan dipersidangan. Namun sebagian ahli hukum pidana berpendapat motif tersebut bukanlah bagian dari *bestanddeel delict* yang harus dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat motif tersebut memang bukanlah *bestanddeel delict* yang harus dibuktikan dipersidangan mengingat memang Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama sekali tidak menyebutkan motif dalam rumusan deliknya.



Hal ini tentunya berbeda dengan rumusan tindak pidana yang diawali dengan kata “dengan maksud” sehingga mengharuskan motif yang masuk ke dalam *bestanddeel delict* harus dibuktikan dipersidangan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa motif terungkap dalam pembuktian Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipersidangan. Namun oleh karena motif merupakan suatu hal berada dalam batin Pelaku, maka penentuan motif harus merujuk pada bukti-bukti yang benar-benar jelas dan terang. Jika penentuan motif tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar-benar jelas dan terang, maka yang muncul hanyalah prasangka (*prejudice*) yang sangat dihindari dalam hukum pidana dengan merujuk pada asas *in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* dan *probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi* yang telah disebutkan sebelumnya. Suatu hal yang tidak dapat dijadikan sebagai suatu kenyataan perkara (*area of no enforce*) karena bukti-bukti yang ada tidak benar-benar jelas dan terang, tidak dapat digunakan untuk menentukan motif dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Korban Asep Saepudin yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Saat itu Korban Asep Saepudin tidak sedang berada di rumah. Saat itu Terdakwa berbincang dengan Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani. Dalam perbincangan tersebut, Saksi Juhariah pada pokoknya menyampaikan bahwa uang yang diberikan Korban Asep Saepudin kepadanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejalan dengan hal itu, Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak suka dengan sikap Korban Asep Saepudin yang tidak menyetujui hubungannya dengan Saksi Silvia Nur Alfiani. Oleh karena itu, Terdakwa memberikan ide untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara mencampurkan cairan pencuci pakaian ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban Asep Saepudin. Atas ide dari Terdakwa tersebut, Saksi Juhariah menyetujuinya namun dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukannya seorang diri sehingga Terdakwa mengatakan agar Saksi Juhariah melakukannya bersama dengan Saksi Silvia Nur Alfiani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Korban Asep Saepudin, Saksi Juhariah dan



Saksi Silvia Nur Alfiani mencampur cairan pencuci pakaian yaitu 1 (satu) bungkus rinso cair dengan 1 (satu) botol minuman Floridina yang diambil dari dalam lemari pendingin. Setelah itu, Saksi Juhariah 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur tersebut ke dalam lemari pendingin. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Korban Asep Saepudin meminum minuman tersebut dan sesaat kemudian Korban Asep Saepudin mengalami muntah di kamar mandi. Saksi Juhariah, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani mendatangi Korban Asep Saepudin untuk menanyakan penyebab Korban Asep Saepudin mengalami muntah. Beberapa saat kemudian, Saksi Juhariah mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair untuk dibuang ke samping rumah. Korban Asep Saepudin sempat bertanya kepada Saksi Juhariah mengapa minuman tersebut dibuang dan kemudian dijawab oleh Saksi Juhariah agar tidak diminum oleh anak-anak. Setelah itu Saksi Juhariah membuatkan teh manis untuk Korban Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Juhariah menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa rencana untuk meracuni Korban Asep Saepudin tersebut tidak berhasil. Tidak lama kemudian, yaitu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Terdakwa kemudian berbincang dengan Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani. Dalam perbincangan tersebut, dibahaslah cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Saat itu, Terdakwa menyampaikan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin yaitu dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin. Cara tersebut kemudian disepakati oleh Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani sehingga Terdakwa langsung membagi tugas. Saksi Silvia Nur Alfiani bertugas membekap Korban Asep Saepudin, Terdakwa bertugas mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Saksi Juhariah bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin. Akhirnya Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani bersepakat untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Silvia Nur Alfiani menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah menjemput Terdakwa yang saat itu mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, dan sepasang sarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan warna hitam. Sesampainya di rumah Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani memberitahu Terdakwa bahwa Korban Asep Saepudin tidak ada di rumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani masuk ke kamar Saksi Silvia Nur Alfiani dengan keadaan Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan membawa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta sepasang sarung tangan warna hitam. Sejak saat itu, Terdakwa menginap di rumah Korban Asep Saepudin, tepatnya di kamar Saksi Silvia Nur Alfiani. Meskipun demikian, pada malam itu Korban Asep Saepudin begadang di ruang tengah sehingga rencana untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin malam itu belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Korban Asep Saepudin mengajak Saksi Juhariah, Saksi Silvia Nur Alfiani, Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, dan Adzriel Rafif Alfarezi untuk makan di luar rumah. Setelah kembali ke rumah, Korban Asep Saepudin langsung pergi keluar rumah lagi. Saat Korban Asep Saepudin sedang tidak berada di rumah, Terdakwa berbincang dengan Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Juhariah. Terdakwa menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin pernah membeli handphone namun handphone tersebut tidak dipergunakan oleh anggota keluarga Korban Asep Saepudin dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin memiliki pinjaman online. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi Juhariah mengaku baru mengetahuinya sehingga Saksi Juhariah semakin marah kepada Korban Asep Saepudin. Saksi Juhariah kemudian mengatakan kepada Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin harus dilaksanakan pada hari itu juga. Oleh karena itu, Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani langsung benda-benda yang hendak digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, antara lain: 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Korban Asep Saepudin pulang ke rumah, Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani saling berkomunikasi terkait dengan niat dan kesiapan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Setelah itu, baik Saksi Juhariah, Saksi Silvia Nur Alfiani, maupun

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sama-sama mempersiapkan diri. Saksi Silvia Nur Alfiani mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam. Saksi Juhariah 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam. Sedangkan Terdakwa mengenakan sarung tangan warna hitam. Meskipun demikian, sebelum menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani merasa ragu sehingga Terdakwa meminta Saksi Silvia Nur Alfiani untuk bertukar tugas dengan Saksi Juhariah yaitu Saksi Silvia Nur Alfiani bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin sedangkan Saksi Juhariah bertugas membekap Korban Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dini hari, Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani mendatangi Korban Asep Saepudin. Terdakwa saat itu merubah posisi tidur Korban Asep Saepudin dengan kedua tangan Terdakwa sehingga posisi tubuh Korban Asep Saepudin yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang. Selanjutnya Terdakwa menduduki perut Korban Asep Saepudin serta mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya. Saksi Juhariah memegang tubuh Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri. Sedangkan Saksi Silvia Nur Alfiani menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin selanjutnya mengikat kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa saat itu Korban Asep Saepudin sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga membuat Saksi Juhariah terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi Silvia Nur Alfiani terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Terdakwa. Dalam perlawanan tersebut, Korban Asep Saepudin sempat mencakar lengan kiri Terdakwa hingga terluka dan mencekik leher Terdakwa dengan tangan kirinya. Setelah itu, Korban Asep Saepudin dengan tangan kirinya berusaha melepaskan kedua tangan Terdakwa yang mencekik lehernya. Meskipun sempat terpental, Saksi Juhariah kembali mendekati Korban Asep Saepudin untuk mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban Asep Saepudin kembali melawan dengan mengigit jari tengah Saksi Juhariah;



Menimbang, bahwa karena Korban Asep Saepudin masih melakukan perlawanan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan keras menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin hingga terluka. Terdakwa kemudian kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya namun Korban Asep Saepudin masih memberontak dengan kembali mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan mencakar lengan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi Juhariah ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya sehingga perlahan Korban Asep Saepudin melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Juhariah semakin kuat mencekik leher Korban Asep Saepudin hingga Korban Asep Saepudin tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa proses tersebut berlangsung sampai sekira pukul 04.00 WIB. Saat itu Terdakwa yang masih menduduki perut Korban Asep Saepudin meminta Saksi Silvia Nur Alfiani untuk memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin. Saksi Silvia Nur Alfiani kemudian memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin dari nafasnya di hidung, denyut jantungnya di dada dan denyut nadi di tangan kiri. Setelah itu, Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban Asep Saepudin sudah meninggal dunia. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani memindahkan posisi Korban Asep Saepudin. Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani kemudian mengompres muka Korban Asep Saepudin dengan es batu untuk menghilangkan luka lebam. Pagi harinya, setelah mengambil rapor Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, Saksi Silvia Nur Alfiani membeli salep luka sebagaimana perintah Saksi Juhariah. Salep tersebut kemudian dioleskan ke muka Korban Asep Saepudin untuk menghilangkan luka lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Ekshumasi* / Gali Kubur Nomor R/0027/SK.B/VII/2024/IKF atas nama Asep Saepudin tanggal 12 Agustus 2024 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Korban Asep Saepudin diperoleh kesimpulan bahwa sebab kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Asep Saepudin adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dan Saksi Juhariah yang mencekik leher Korban Asep Saepudin yang secara kausalitas menjadi penyebab dari meninggalnya Korban Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa pasca meninggalnya Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) *handphone* merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami melalui akun Korban Asep Saepudin. Total uang pinjaman online tersebut adalah sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pinjaman online dari aplikasi *Easy Cash* sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman online dari aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Setelah uang pinjaman tersebut ke rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, uang tersebut ditransfer dengan menggunakan aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* milik Korban Asep Saepudin ke rekening Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Silvia Nur Alfiani mentransfer uang tersebut melalui aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* miliknya ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah total sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 (dua) unit AC merk Sharp dengan harga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 (Playstation 5) milik Terdakwa yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli *handphone* merk iPhone 15 Pro warna putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani memang telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang dilakukannya dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Dengan demikian, aspek kesengajaan telah melingkupi perbuatan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim menilai Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani telah memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dalam keadaan tenang serta tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Percobaan menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang dilakukan oleh Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani telah diputuskan oleh Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejak hari Selasa tanggal 18 Juni 2024. Kemudian perbuatan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang pada akhirnya berakibat pada hilangnya nyawa Korban Asep Saepudin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025 dini hari telah diputuskan oleh Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejak hari itu karena rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin tersebut tidak berhasil. Dalam jangka waktu tersebut, Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani pada dasarnya sudah dapat memikirkan kembali apakah dirinya akan benar-benar akan melaksanakan perbuatan yang dikehendakinya tersebut atau tidak. Sejalan dengan hal itu, perbuatan menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin tersebut bukanlah sebuah tindakan *in impetu* karena telah ada cukup waktu bagi Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani untuk menempatkan dirinya pada situasi tenang sehingga dapat memikirkan kembali apakah dirinya akan benar-benar akan melaksanakan perbuatan yang dikehendakinya tersebut atau tidak. Sehingga jika pada akhirnya Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani melaksanakan perbuatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani dalam keadaan tenang. Dengan demikian, oleh karena ketiga syarat dari rencana terlebih dahulu telah terpenuhi oleh Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani, maka perbuatan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani tersebut telah memenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana. Penyertaan tersebut merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan yang diatur dalam ketentuan tersebut terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) merujuk pada seseorang yang memenuhi semua unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Selanjutnya yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) merujuk pada adanya 2 (dua) orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda, yaitu: orang yang menyuruh (*manus domina* atau *middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*manus ministra* atau *onmiddelijke dader*). Sedangkan yang turut serta melakukan (*medepleger*) merujuk pada orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Adapun ketiga bentuk penyertaan tersebut dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan alternatif sehingga mengharuskan hanya terpenuhi salah satu diantara 3 (tiga) bentuk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim akan berfokus pada kualifikasi yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam *medepleger*, antara lain: pertama, semua pelaku memenuhi unsur delik; kedua, salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak; dan ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik namun bersama-sama mewujudkan unsur delik. Lebih lanjut, dalam *medepleger* harus ada 2 (dua) kesengajaan, yaitu: pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku atau dengan kata lain ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara mereka; dan kedua, adanya kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kesengajaan yang



pertama disebut sebagai *subjectief onrechtselement* atau elemen melawan hukum subyektif yaitu sikap batin diantara para pelaku peserta dan kesengajaan yang kedua disebut sebagai *objectief onrechtselement* atau elemen melawan hukum obyektif yaitu adanya kerjasama yang nyata diantara para pelaku. Dengan demikian, jika 2 (dua) kesengajaan tersebut terpenuhi maka harus dinyatakan “bersama-sama” yang mewakili *objectief onrechtselement* dan “bersekutu” yang mewakili *subjectief onrechtselement*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) kesengajaan tersebut bersifat mutlak. Jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Jika pun terjadi perbuatan pidana, maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan. Dalam melihat 2 (dua) kesengajaan tersebut, merujuk pendapat Jan Remmelink, dalam *medepleger* tidak perlu ada rencana atau kesepakatan terlebih dahulu namun yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku saat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim menilai jelas telah ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Kesepakatan tersebut bahkan sampai pada pembagian tugas dari Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani masing-masing dalam pelaksanaannya. Adapun terdapat perubahan pembagian tugas antara Saksi Juhariah dan Saksi Silvia Nur Alfiani sebelum pelaksanaan perbuatan, perubahan tugas tersebut juga telah disepakati oleh Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani masing-masing. Adanya kesepakatan tersebut kemudian berlanjut dengan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Sejalan dengan hal itu, perbuatan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani telah memenuhi kesengajaan yang pertama yaitu *subjectief onrechtselement* dan kesengajaan yang kedua yaitu *objectief onrechtselement*. Oleh karena itu Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani haruslah dinyatakan telah bersama-sama dan bersekutu melakukan pembunuhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair maupun dakwaan alternatif pertama lebih subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Para Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan salah satu diantara ketiga pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap Korban Asep Saepudin dan keluarganya; ada atau tidaknya pemaafan dari Korban Asep Saepudin dan keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani telah mengakibatkan duka dan trauma mendalam bagi keluarga Asep Saepudin khususnya bagi Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani dan Adzriel Rafif Alfarezi;
- Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani telah menikmati keuntungan materiil pasca menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani meresahkan masyarakat;
- Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan kesungguhan untuk menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai tuntutan pidana tersebut sudah sangat adil bagi Terdakwa maupun bagi Korban Asep Saepudin dan keluarganya. Peristiwa tersebut bagaimanapun juga tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa, Saksi Juhariah, dan Saksi Silvia Nur Alfiani. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sama dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim menolak permohonan keringanan hukuman dari Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr



Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Wahyudi melalui surat tertanggal 26 Mei 2025 pada pokoknya mengajukan permohonan restitusi dengan beberapa alasan, antara lain: perbuatan Terdakwa sangat biadab dan keji, mengingat Terdakwa sebagai seorang yang dipercaya dan calon menantu (alm) Asep Saepudin; (alm) Asep Saepudin semasa hidupnya sebagai pengusaha yang sangat mencukupi kebutuhan rumah tangga; (alm) Asep Saepudin meninggalkan anak-anak yang masih kecil yang bernama Natasya Rizky Alfiani tanggal lahir 1 November 2011 (13 tahun) dan Adzriel Rafif Alfarezi tanggal lahir 8 Juni 2020 (5 tahun); untuk menjamin masa depan anak-anak (alm) Asep Saepudin harus dibebankan kepada Terdakwa atas perbuatannya menghilangkan nyawa (alm) Asep Saepudin; dan Terdakwa selain membunuh (alm) Asep Saepudin juga melakukan pinjaman online atas nama almarhum, dan mengambil semua tabungan (alm) Asep Saepudin. Surat tersebut diajukan oleh Saksi Ahmad Wahyudi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan restitusi tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa permohonan restitusi tersebut diajukan bersamaan dengan Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya dan diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Cikarang setelah tuntutan pidana tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan permohonan restitusi tersebut. Selain itu, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi tersebut disertai dengan alat bukti yang mendukung tanggapan tersebut. Sejalan dengan hal itu, Penuntut Umum tidak mencantumkan permohonan restitusi tersebut dalam tuntutan pidananya. Padahal berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat permohonan restitusi sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sweater warna hitam merah;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) bendel rek koran BCA atas nama Hagistiko Pramada alias Pram bin Harwanto;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sependapat dengan pendapat Penuntut Umum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan mengingat benda tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit AC $\frac{3}{4}$ PK merk Sharp warna putih;
- 1 (satu) unit PS5 merk Sony warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A5 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 15 Pro warna hitam;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sependapat dengan pendapat Penuntut Umum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara mengingat benda tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun bernilai ekonomis serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara (*vide*: Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 Ayat (1), dan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAGISTIKO PRAMADA alias PRAM bin HARWANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAGISTIKO PRAMADA alias PRAM bin HARWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam merah;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) bendel rek koran BCA atas nama Hagistiko Pramada alias Pram bin Harwanto;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) unit AC $\frac{3}{4}$ PK merk Sharp warna putih;
 - 1 (satu) unit PS5 merk Sony warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 15 Pro warna hitam;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2025**, oleh **Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rizqi Hanindya Putri, S.H.** dan **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hary Dwi Iwandar, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Emanuel Wisnu S. W., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hary Dwi Iwandar, S.E., S.H.